

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2821/2538

นางสาวเนตรทิพย์ วิไล

โจทก์

สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด

จำเลย

สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐาน จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามจึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางรับฟังพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 37) ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 13,566 บาท และค่าชดเชยจำนวน 7,140 บาทให้โจทก์ ค่าขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 9) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำทำงานครบ 120 วัน โจทก์ไม่ได้ขัดคำสั่งของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง ทั้งโจทก์ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่อันถือได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างทดลองงานทำงานไม่ครบ 120 วัน ทั้งโจทก์ได้ขัดคำสั่งของจำเลยและละทิ้งหน้าที่ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำ
ทำงานครบ 120 วัน โจทก์ไม่ได้ขัดคำสั่งของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง ทั้งโจทก์ไม่ได้
ละทิ้งหน้าที่อันถือได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จำเลย
อุทธรณ์ว่าพยานหลักฐานในสำนวนฟังได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างทดลองงานทำงานไม่
ครบ 120 วัน ทั้งโจทก์ได้ขัดคำสั่งของจำเลยและละทิ้งหน้าที่ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อ
เท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง

(ณรงค์ ตันติเตมิต-พรชัย สมรรถเวช-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ